



**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA
MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA**

No. CONTRATO	188-2024
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA
NIT:	899.999.466-8
CONTRATISTA:	ACON SECURITY LIMITADA
NIT:	830.016.530-3
REP. LEGAL	CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTAÑO
C.C	10.265.763 DE MANIZALES
OBJETO:	CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR URBANA Y PARA LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL APOYO DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE COGUA, ASI COMO LOS BIENES, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES QUE SE ENCUENTRAN ALLI UBICADOS
VALOR:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$144.934.252) M/CTE
PLAZO:	CINCO (5) MESES Y SIETE (7) DIAS CALENDARIO

CRISTIAN CHAVEZ SALAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.987.037 expedida en Cogua, actuando en calidad de Alcalde de Cogua, está la de contratar la adquisición de los diferentes bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad; que mediante Acta de posesión del 29 de diciembre 2023 de la Notaria Segunda Del Circulo De Zipaquirá, que mediante el Acuerdo N° 12 de 2023 del 30 de noviembre de 2023 donde tiene la facultad de celebrar contratos y convenios, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte; y por la otra **ACON SECURITY LIMITADA** con NIT. **830.016.530-3**, representado legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTAÑO** identificado con CC 10.265.763 DE MANIZALES, en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de **CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR URBANA Y PARA LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL APOYO DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE COGUA, ASI COMO LOS BIENES,**



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES QUE SE ENCUENTRAN ALLI UBICADOS, con las siguientes consideraciones:

- I. La Constitución Política de Colombia, entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes...”.*
- II. Que el Artículo 2 de la Constitución Política establece dentro de los fines esenciales del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.*
- III. Que en ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la ley 136 de 1994, deben concretizar tal precepto constitucional través de la adopción de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. La citada Ley, así como el conjunto de la legislación nacional imponen a los entes territoriales obligaciones específicas a efectos de prestar adecuadamente los servicios públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho y en fin servir a la comunidad.*
- IV. La administración pública debe ser dinámica y creíble fundada sobre los valores de honestidad y equidad, que rescate en la ciudadanía la confianza y seguridad del ente público, generando participación social y apoyo a la gestión pública con mejores resultados.*
- V. Por tanto, considerando el contexto normativo descrito con antelación, se colige la responsabilidad y obligación que le asiste a la administración de asegurar en cuantía suficiente, por valor real y actual, los bienes e intereses patrimoniales así como aquellos por los que sea responsable, so pena de incurrir en responsabilidad de orden fiscal, por ende, el Municipio de Cogua, debe adquirir los contratos de seguro para garantizar el cumplimiento de su obligación dentro del marco legal.*
- VI. Así las cosas, el cumplimiento de los fines citados, genera para la Administración Municipal la necesidad de contar con recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz, razón por la cual el Municipio de Cogua, posee bienes muebles y enseres, vehículos y demás intereses patrimoniales que están expuestos a cualquier eventualidad, por lo que se hace necesario ampararlos mediante la expedición de contratos de seguros, garantizando su adecuada protección, de acuerdo con lo estipulado en las siguientes normas: **Ley 45 de 1990:** Artículo 62, **Ley 42 de 1993** Artículo 107, **Decreto 663 de 1993:** Artículo 101, numeral 4, **Ley 87 de 1993** Artículo 2, **Ley 1474 de 2011:** Culpas*



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

grave “(...) Artículo 118, **Ley 1952 de 2019**: Artículo 38 y **Decreto Ley 403 de 2020**: Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal Artículo 81.

- VII.** *Que, consultado el presupuesto de la presente vigencia, se pudo establecer que la entidad cuenta con Disponibilidad Presupuestal para cubrir la obligación de pago que se derive por la contratación de la presente necesidad, la cual es expedida por la Gerencia Financiera en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Gerencia Jurídica del Municipio de Cogua, CDP No. 2024000232 del 14 de Marzo de 2024.*
- VIII.** Que la presente contratación se registrará por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015.
- IX.** Que de acuerdo a la naturaleza del contrato la modalidad de selección aplicable es la Selección Abreviada de Menor Cuantía de acuerdo a lo dispuesto en el literal B, numeral 2, artículo 2º, de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.
- X.** Que el municipio de COGUA, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, invito a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP II.
- XI.** Que se publicaron los avisos de convocatoria de la Selección Abreviada de Menor Cuantía en el Portal de Contratación SECOP II.
- XII.** Que el proyecto de pliego de condiciones fue publicado en la página electrónica para la contratación estatal SECOP II desde el día diecinueve (19) de Marzo de 2024, estando a disposición de los interesados en etapa de proyecto de pliegos durante mínimo CINCO (05) días hábiles;
- XIII.** Que dentro del término establecido para observaciones al proyecto de pliego de condiciones y verificados los medios físicos y electrónicos SI se recibieron observaciones o aclaraciones.
- XIV.** Que los pliegos de condiciones definitivos fueron publicados en el portal único de contratación estatal: www.colombiacompra.gov.co el día 23 de Marzo de 2024, junto con la Resolución de Apertura No. 92 fechada del 24 de Marzo de 2024, mediante la cual se declaró la apertura de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No SAMC 002 DE 2024.
- XV.** Que de conformidad con el término establecido para la manifestación de interés dentro del proceso de selección se presentó manifestación por parte:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

Posición	Fecha y hora de interés	Entidad
8	26/03/2024 8:37 AM	 ACON SECURITY LTDA Número de documento 830016530
16	26/03/2024 9:51 AM	 SEGURIDAD Y VIGILANCIA ÉXITO DE COLOMBIA LTDA. Número de documento 800067868
34	24/03/2024 9:33 PM	 SEGURIDAD EL PENTÁGONO COLOMBIANO LIMITADA - SEPECOL LTDA Número de documento 860526603
35	26/03/2024 3:23 PM	 SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA Orden público y seguridad COLOMBIA, Bogotá D.C. Número de documento 830070625
37	25/03/2024 12:02 PM	 OMAHER SEGURIDAD LTDA COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900279340
48	26/03/2024 3:06 PM	 ITALIAN SECURITY LTDA COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901414017
49	26/03/2024 3:27 PM	 H&F SEGURIDAD LTDA Seguridad y protección personal Número de documento 830140263

XVI. Que dentro del término establecido para observaciones al pliego de condiciones definitivos y verificados los medios físicos y electrónicos si se recibieron observaciones o aclaraciones el día 26 de Marzo a las 12:24 pm cuya referencia del mensaje es **CO1.MSG.5939508**, por parte de ACON SECURITY LTDA.

Que, de conformidad con el cronograma del proceso, el cierre se realizó el día 30 de Marzo de 2024 a las 10:00 am, se presentó un (1) proponente, conforme acta de cierre de la plataforma Secop II: ACON SECURITY LIMITADA con NIT. 830.016.530-3.

Que el Comité evaluador realizó el informe preliminar de evaluación de manera objetiva, de las propuestas radicadas, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de Condiciones, evaluando y verificando los aspectos jurídicos, financieros y técnicos, informe que se publicó en el SECOP II el día 1 de Abril de 2024.

- I. Que, el día cuatro (04) de abril de 2024 se culminó el plazo de correr traslado al informe de evaluación conforme a los documentos.
- II. Que, en desarrollo de lo anterior, el Comité Evaluador sugirió a la Ordenadora del Gasto adjudicar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC 002 DE 2024, cuyo objeto es: **“CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS**



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

RESIDUALES-PTAR URBANA Y PARA LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL APOYO DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE COGUA, ASI COMO LOS BIENES, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES QUE SE ENCUENTRAN ALLI UBICADOS” a ACON SECURITY LIMITADA con NIT 830.016.530-3 representando legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTAÑO** identificado con CC 10.265.763 DE MANIZALES, quien obtuvo un puntaje correspondiente a **99,75** puntos, encontrándose en primer orden de elegibilidad siendo una propuesta favorable para el Municipio de Cogua según lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

III. Qué mediante Resolución del cuatro (4) de Abril de 2024, se adjudicó el proceso de selección, en cumplimiento del cronograma del proceso y las disposiciones del art 4 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 como consta en acta publicada en la página del Portal del Sistema de Contratación de Compra Publica – SECOP II dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, a **ACON SECURITY LIMITADA** con NIT. **830.016.530-3**, representado legalmente por el señor **CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTAÑO** identificado con CC 10.265.763 DE MANIZALES, por la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$144.934.252) M/CTE.

IV. Por lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente contrato con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA – DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
CONTRATANTE ES:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA
CONTRATISTA ES:	ACON SECURITY LIMITADA

A. **CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto del contrato es **CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR URBANA Y PARA LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL APOYO DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE COGUA, ASI COMO LOS BIENES, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES QUE SE ENCUENTRAN ALLI UBICADOS** y según las especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones y los



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

estudios previos. **CLÁUSULA TERCERA- ALCANCE DEL OBJETO:** Los documentos del proceso forman parte integral del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo, así como las siguientes especificaciones técnicas y características del servicio a prestar. **CLÁUSULA CUARTA – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ALCALDÍA A EJECUTAR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES. **ESPECIFICAS:**

1. Personal de seguridad
2. Medios tecnológicos
3. Armamento en servicio
4. Medios de transporte
5. Dotación
6. Documentación mínima de los puestos de servicio

GENERALES:

1. Suscribir oportunamente el contrato en la plataforma secop II Y EL ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato, juntamente con el /la supervisor/a y/o interventor del mismo, cuando corresponda.
2. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato.
3. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
5. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demás soportes que lo antecedan, los cuales hacen parte integral del contrato.
6. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el mismo hayan sido requeridas.
7. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, si fuere el caso.
8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
10. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.
11. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el Municipio de Cogua.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

12. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o interventor) como constancias de la ejecución del contrato.
13. Presentar las facturas electrónicas del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.
14. Las demás que por ley o contrato le correspondan.

CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$144.934.252) M/CTE** conforme al valor de la oferta económica que se relaciona a continuación:

Item	Descripción del Servicio	Numero de Servicios	Tiempo	Valor unitario vigencia 2024	%AYS	SEGURO DE VIDA	IVA	AIU	VALOR MENSUAL UNITARIO	Valor Total
1	Servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas al día de domingo a domingo con arma y comunicación Permanente. Complejo Deportivo "Apoyo del Cerro, Rodamontal sector San Antonio"	1	CINCO (5) MESES Y SIETE (7) DIAS	\$ 12.955.800	10%	\$ 330	\$ 246.166	\$ 1.295.613	\$ 13.202.296	\$ 69.092.018
2	Servicio de vigilancia y seguridad privada 8 horas diurnas los sábados, domingos y festivos sin arma y comunicación permanente Complejo Deportivo "Apoyo del Cerro"	1	CINCO (5) MESES Y SIETE (7) DIAS	\$ 1.265.692	8%	\$ 108	\$ 24.050	\$ 126.580	\$ 1.289.850	\$ 6.750.216
3	Servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas de domingo a domingo con arma y comunicación permanente Planta de tratamiento de aguas residuales de	1	CINCO (5) MESES Y SIETE (7) DIAS	\$ 12.955.800	10%	\$ 330	\$ 246.166	\$ 1.295.613	\$ 13.202.296	\$ 69.092.018
									SUBTOTAL	\$ 142.231.847
									(otra concepto)	\$ 0
									(otra concepto)	\$ 0
									(otra concepto)	\$ 0
									IVA	\$ 2.702.405
									VALOR TOTAL	\$ 144.934.252

Este valor incluye impuestos, tasas y contribuciones y sus montos. La ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal No. 2024000232 de fecha 14 de Marzo de 2024. La Alcaldía Municipal de Cogua cancelará al contratista el valor del presente contrato, así: El valor del presente contrato se cancelará de la siguiente manera: El Municipio pagará el valor del contrato a EL CONTRATISTA, mediante siete (7) pagos parciales mes vencido y un (1) pago parcial equivalente a siete (7) días calendario Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato. Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda, Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato, Presentación de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda. Copia del RUT. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. **CLÁUSULA SÉXTA – DECLARACIONES DEL**



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 6.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 6.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 6.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 6.4 Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 6.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 6.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES Y SIETE (7) DIAS CALENDARIO;** previamente la legalización del contrato y el inicio de ejecución en secop II. **CLÁUSULA OCTAVA – DERECHOS DEL CONTRATISTA:** 7.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 4 del presente Contrato. 7.2. Recibir la información necesaria para la ejecución del contrato. **CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DEL MUNICIPIO:** 8.1 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. 8.2 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, de cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la entidad contratante de manera legal o contractual. **CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO:** 1. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas. 2. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 3. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 4. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 6. Suscribir el acta de terminación a través del supervisor encargado. 7. Suscribir conjuntamente con el contratista y el supervisor designado el acta de liquidación del contrato. 8. Si el Municipio entrega algún insumo o maquinaria debe indicarse. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA– RESPONSABILIDAD:** **ACON SECURITY LIMITADA** es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2, 3 y 10 del presente Contrato. **ACON SECURITY LIMITADA** será responsable por los daños que ocasione a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO¹:** LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - CADUCIDAD²:** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y

¹ La Entidad Estatal podrá incluir esta cláusula, según la evaluación de los Riesgos y las condiciones del Proceso de Contratación.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA** puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: El valor de la multa será el equivalente al 0.1% del valor de la parte incumplida por cada día de mora o incumplimiento parcial, pudiendo EL CONTRATANTE descontar el valor de la multa del valor a pagar que se llegará a causar por la ejecución del contrato. De igual manera será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, ICBF), de conformidad a lo establecido en la Ley 828 de 2003.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, **ACON SECURITY LIMITADA**, pagará a título de indemnización, una suma equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, el oferente y el contratista deberán garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación y los Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen en el cuadro señalado a continuación, por los siguientes motivos:

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:

GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL AMPARO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	El valor asegurado a 200 SMLMV	Por un término igual al plazo de ejecución del contrato.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

CALIDAD DEL SERVICIO	El valor asegurar sera del 10%	Una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses mas
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	El valor asegurar sera del 5%	Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años mas
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	El valor asegurar sera del 10%	Una vigencia igual a la duración del contrato

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA El Contratista es una entidad independiente de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA**, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. No tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Alcaldía Municipal de Cogua, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA– CESIONES:** El Contratista **ACON SECURITY LIMITADA** no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA**. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA** está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA** de esta y solicitar su consentimiento. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga a indemnizar a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA** con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Alcaldía de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Alcaldía por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA** con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la procuraduría delegada para la Conciliación, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

MUNICIPIO DE COGUA	CONTRATISTA
NOMBRE: CRISTIAN CHÁVEZ SALAS	ACON SECURITY LIMITADA NIT: 830.016.530-3 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTAÑO
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATISTA
DIRECCIÓN: Carrera 3 # 3-34 Cogua Cundinamarca	DIRECCIÓN: Carrera 64 n° 94 A -59
TELÉFONO: 860-8548121	TELÉFONO: 3183627232
CORREO ELECTRÓNICO: alcaldiacogua@cundinamarca.gov.co	CORREO ELECTRÓNICO: licitaciones@aconsecurity.com

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – SUPERVISIÓN: El Municipio De Cogua ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del contrato a través del Gerente Jurídico, Administrativa y de Gobierno o quien haga sus veces o quien designe por escrito el ordenador del gasto, quien deberá en el ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el artículo 4 y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, así como las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Municipio, adoptado mediante Resolución No. 648 del 6 de diciembre de 2017 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya. El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato. La supervisión consiste en el seguimiento técnico,

Página 11 de 14



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervisión se encuentra facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y es responsable por mantener a la entidad informada de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados en conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato. El supervisor entre otras funciones tendrá las siguientes: 1. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y/o aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos del contrato. 2. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. 3. Solicitar oportunamente cualquier modificación del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la justifica. 4. Revisar los informes periódicos, en el que conste la verificación de la ejecución del contrato conforme lo pactado contractualmente. 5. Proyectar el acta de terminación y liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – ANEXOS DEL CONTRATO:** Hacen parte integrante de este contrato los estudios previos, documentos precontractuales como certificado de disponibilidad presupuestal, resolución de apertura, pliego de condiciones definitivo, propuesta presentada. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA– PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, Contrato, siempre y cuando el concejo contratante la requiera. Adicionalmente para la ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 2024000232 de fecha 14 de Marzo de 2024, así:

ARTÍCULO (RUBRO)	NOMBRE ARTÍCULO	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA ; 6- Unidad de Servicios Públicos CPC: 85250- Servicios de Protección guardas de seguridad FUENTE: 110101- LIBRE DE IMPUESTOS GASTOS DE INVERSIÓN	\$61.965.000
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN CCPET: 2.3.2.0202.008- SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICES DE PRODUCCIÓN UNIDD EJECUTORA: 1- Administración central SECTOR 43- DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA:4302- Formación y preparación de deportistas de alto rendimiento CPC: 85250- Servicio de protección de	\$82.969.252



**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA
MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA**

	guardas de seguridad META: 65-65- Infraestructura deportiva de alto rendimiento mantenida ACTIV: 04-Garanizar la Salvaguarda de los escenarios deportivos del municipio de Cogua PROYECTO:2021252000044- SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESCENARIOS PAA LA PROSPERIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA DE COGUA FUENTE: 110101-LIBRE DE IMPUESTOS	
TOTAL DISPONIBILIDAD		\$144.934.252

NOTA: El saldo Restante será liberado a favor del Municipio.

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA- CESIÓN:** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del Municipio de Cogua. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el Municipio está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al interventor y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el Municipio exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA- GASTOS DE ESTAMPILLAS:** El contratista se obliga a pagar el valor de los impuestos, tasa y contribuciones que tiene establecido el municipio de acuerdo al valor del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA- LIQUIDACIÓN:** La liquidación del contrato se podrá realizar de mutuo acuerdo una vez se dé cumplimiento al objeto contractual y/o dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012. Parágrafo: En caso que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, el municipio tendrá la facultad de liquidar el contrato en forma unilateral. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA- CONFIDENCIALIDAD:** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** En el MUNICIPIO DE COGUA- CUNDINAMARCA. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, y para su ejecución se requiere: 1) La existencia del registro presupuestal correspondiente, conforme al artículo 2.2.1.1.2.3.1. del decreto 1082 de 2015; 2) La



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA Y ACON SECURITY LIMITADA

suscripción del acta de inicio correspondiente. Para constancia se firma una vez leído y aceptado por quienes intervienen en la plataforma SECOP II.

Proyectó: Jake Stephania Tinjacá Niño – Abogada Contratista. 
Aprobó: Erika Liliana Murcia Duran – Subgerente de Contratación.